

1500224-95.2018.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A versão do acusado é contraditória e não se sustenta.

De início, ele nada apresentou que impugnasse a versão dos policiais.

Em acréscimo, a própria mãe do acusado disse que o dinheiro era proveniente do tráfico, e tal menção corrobora a versão dos policiais, até porque, na fase policial, o acusado disse que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500224-95.2018.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500224-95.2018.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2081376/2018 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 1940164 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 23576/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2081376 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 23576/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE LIMA CECCON

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Felipe Lima Ceccon, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 17 de outubro de 2018, por volta das 19h55 min., na Rua José Bastos, Qd. 02, na cidade de Bauru/SP, foi surpreendido com 32 porções de cocaína de diversos tamanhos para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo de constatação preliminar (fls. 14/15) e laudo definitivo (fls. 96/99).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 29/33), foi concedida a liberdade provisória ao acusado, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pela decisão de fls. 58, foi determinada a citação do acusado.

O réu apresentou resposta à acusação (fls. 77).

A decisão de fls. 83/84 recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 110/111 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

Após, o Parquet ofertou ANPP às fls. 115/121.

Ante o não comparecimento do acusado na audiência designada para a oferta do acordo, a instrução foi declarada encerrada (fls. 146).

Atendendo à pedido da Defensoria, foi designada nova audiência, contudo, o acusado não foi localizado e, assim, não compareceu ao referido ato processual.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 150/155 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o afastamento do "tráfico-privilegiado", a fixação do regime inicial fechado, com a impossibilidade de substituição da privativa por restritivas de direitos, pela inobservância dos requisitos legais.

Já a D. Defesa constituída às fls. 159/167 pleiteou, em síntese, pela desclassificação para o delito de consumo pessoal, ou pela aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo de constatação preliminar (fls. 14/15) e laudo definitivo (fls. 96/99).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O policial militar Vitor Yuri Savian, na fase judicial (mídia SAJ) disse que foram acionados através do COPOM. Afirmou que recebeu informação de que havia um indivíduo fazendo o tráfico numa praça. Informou que se deslocou até lá, onde abordou o acusado, cujas características coincidiam com as da pessoa indicada pelo COPOM. Esclareceu que, em revista pessoal, localizou cerca de 30 porções de cocaína e aproximadamente R\$ 150,00 em dinheiro. Mencionou que o acusado alegou que portava o entorpecente para consumo próprio e que o dinheiro era fruto do seu serviço, entretanto, a genitora do acusado o "desmentiu", dizendo que o dinheiro não era procedente de trabalho dele.

O policial militar Fabio Luís dos Santos, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse que, com o acusado, foram localizados mais de 30 pinos de cocaína, assim como dinheiro. Afirmou que o acusado disse que a droga era destinada ao consumo e que o dinheiro havia recebido do 'Paulistão'. Informou que entraram em contato com a mãe do acusado, a qual o desmentiu e ainda disse que já tinha avisado o filho "que isso ia acontecer". Esclareceu que as características do indivíduo 'denunciado' via COPOM coincidiam com as do réu, inclusive a vestimenta, uma camisa do Corinthians.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela r. jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006;

E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Felipe sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse, em síntese, que apenas passou pelo local e adquiriu a droga para o próprio consumo, pois é usuário de entorpecente. Afirmou que o dinheiro apreendido é fruto da venda de um videogame pelo facebook, sem saber identificar o suposto comprador. Informou que saiu de casa para o jogo do Corinthians, passou pela favela, onde havia conhecidos e rede wifi, e parou para utilizar o telefone celular, quando foi abordado. Esclareceu que adquiriu apenas 09 pinos de cocaína, e não 32 como relataram os policiais.

Mencionou que não sabe o porquê sua genitora apresentou outra versão a respeito do fato. Citou que, na data do fato, contou outra versão, pois estava "nervoso".

Pela prova colhida, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A versão do acusado é contraditória e não se sustenta.

De início, ele nada apresentou que impugnasse a versão dos policiais.

Em acréscimo, a própria mãe do acusado disse que o dinheiro era proveniente do tráfico, e tal menção corrobora a versão dos policiais, até porque, na fase policial, o acusado disse que o montante era proveniente de "bicos" (fls. 08).

Depois, a citação do acusado de que o dinheiro era fruto da venda de um videogame jamais restou comprovada.

Sequer é possível acreditar que o acusado tentava acessar a internet, visto que não foi apreendido qualquer aparelho celular em sua posse.

Por isso, a apreensão de dinheiro (sem procedência justificada), a natureza da droga, e o efetiva mercancia em uma praça, denotam que o entorpecente não era destinado ao consumo, nos termos do art. 28, § 2º da Lei nº 11.343/06.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Réu Felipe Lima Ceccon

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (cocaína), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto porque o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a

quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, o acusado possui a menoridade relativa em seu favor.

Deste modo, a pena deve retornar ao patamar mínimo, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na derradeira, aplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Veja-se que às fls. 115/121, o órgão acusatório aditou a denúncia, ofertando ANPP e fazendo referência à incidência da causa de diminuição de pena.

Com efeito, nada há nos autos que denote que o tráfico era realizado há algum tempo, ou seja, de forma "habitual".

Tanto é assim, inclusive, como dito, que foi ofertado ANPP pelo D. Membro do Ministério Público.

Ademais, a quantidade de droga (ainda que perniciosa), era pequena, cerca de 16,64g, dividida em 32 porções.

Importante citar, ainda, que após os fatos (feito de 2018), não há notícias de novas empreitadas criminosas realizadas pelo acusado.

Deste modo, o próprio órgão acusatório ao oferecer ANPP reconheceu, textualmente (fls. 115/121 dos autos) a existência de tráfico privilegiado, logo, a pena é reduzida em 2/3, atingindo, em definitivo, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b" e §3º do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.

CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. NEGATIVA. MOTIVAÇÃO NÃO SUFICIENTE. REGIME PRISIONAL. MAIS GRAVOSO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, CONHECIDO O AGRAVO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso.

2. O volume não relevante de droga (4 pinos de cocaína, com 3g, 21 pedras de crack, com 4,5g e 8 filetes de maconha, com 16g), à míngua de outros elementos, não permite inferir a dedicação do réu à atividade criminosa para justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

3. O envolvimento de 3 adolescentes na prática delitiva constitui fundamento apto a justificar tanto modo prisional mais gravoso como a negativa de substituição das penas.

4. Procedida redução da reprimenda final a patamar inferior a 4 anos de reclusão, de rigor a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33 e parágrafos do CP.

5. Agravo regimental provido para, conhecido do agravo em recurso especial, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir a pena final a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 193 dias-multa, além de alterar o regime inicial para o semiaberto.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1602287 / SP, relator ministro Nefi Cordeiro, julgado em 05/03/2020)

De acordo art. 44, III do Código Penal, as circunstâncias judiciais não foram consideradas inteiramente favoráveis, assim, inaplicável a substituição por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL para CONDENO o réu FELIPE LIMA CECCON, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" e §4º da Lei nº 11.343/06.

O acusado permaneceu solto durante o trâmite processual, e assim deve permanecer, ante a ausência dos pressupostos, fundamentos e requisitos da preventiva, especialmente a necessária contemporaneidade.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.
Bauru, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA